

0011311-42.2017.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Carlos Eduardo Lora Franco

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Réu:

DANILLO HENRIQUE DE MELO

Vistos.

Por falha minha, não ficou claro no despacho de fls. 232 a motivação da vista ao MP e que é, na verdade, o reconhecimento da eventual prescrição quanto à multa. O réu foi condenado à pena de 1 ano e 15 dias de reclusão, e 5 dias-multa, sendo reincidente, com trânsito em julgado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

3ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

0011311-42.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0011311-42.2017.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Réu:

DANILLO HENRIQUE DE MELO

Vistos.

Por falha minha, não ficou claro no despacho de fls. 232 a motivação da vista ao MP e que é, na verdade, o reconhecimento da eventual prescrição quanto à multa. O réu foi condenado à pena de 1 ano e 15 dias de reclusão, e 5 dias-multa, sendo reincidente, com trânsito em julgado em maio de 2017.

Considerando a prescrição da multa seguindo o prazo da prescrição da pena principal, a prescrição é de 5 anos e 4 meses (4 anos, aumentada em um terço), lapso este já decorrido.

Considerando a prescrição da multa com o prazo fixo de 5 anos aplicável aos créditos tributários, também já decorrido.

Assim, embora pessoalmente entenda que a prescrição é contada pelo prazo da pena principal (pela norma penal) para ser inscrita, e a partir daí, pelo prazo de 5 anos (norma tributária) para ser cobrada, o fato é que em ambos os casos, a prescrição já se consumou, razão pela qual não seria possível, ou correta, a inscrição agora.

Assim, nos termos supra, julgo extinta a pena de multa, pela prescrição, fazendo-se as anotações e comunicações devidas.

PRIC

São Paulo, 06 de dezembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Lora Franco

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA